

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA (OU DA VARA CÍVEL) DA COMARCA DE [●] – ESTADO DE [●]

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

[NOME COMPLETO DO(A) AUTOR(A)], nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do RG nº [●] e do CPF nº [●], residente e domiciliado(a) à [endereço completo], por intermédio de seu(s) advogado(s) regularmente constituído(s), com endereço profissional situado à [endereço completo], onde recebe intimações, vem, respeitosamente, propor a presente

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

com fundamento nos artigos 5º, incisos VI e VIII, da Constituição Federal, nos artigos 15 e 16 do Código Civil, nos princípios da bioética e da dignidade da pessoa humana, em face de

[HOSPITAL / ENTIDADE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE], com sede na [endereço completo], pessoa jurídica de direito [público/privado], pelos fatos e fundamentos a seguir articulados:

I – DOS FATOS

O(a) autor(a), pessoa adulta, lúcida e juridicamente capaz, é [informar profissão ou circunstância], e se encontra sob acompanhamento clínico junto ao hospital demandado, em razão de [identificar diagnóstico ou condição médica].

Todavia, desde a sua internação (ou acompanhamento ambulatorial), manifestou expressamente sua recusa à administração de hemoderivados ou transfusão de sangue, por motivos fundados em sua crença religiosa, filiada aos princípios [ex: Testemunhas de Jeová].

Tal recusa foi formalizada por meio de declaração expressa e consciente, com pleno conhecimento dos riscos, firmada sob orientação médica e jurídica, conforme documentos anexos (Declaração de Recusa – ID [●]).

Não obstante, a equipe médica ou a administração hospitalar tem sinalizado a possibilidade de realização forçada de transfusão sanguínea, sob o argumento de dever profissional ou protocolo assistencial, situação que constitui iminente ameaça aos direitos fundamentais do(a) autor(a), notadamente a autonomia da vontade, a liberdade religiosa e a integridade física e moral.

II – DO DIREITO

O artigo 5º da Constituição Federal assegura:

“VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença (...);”

“VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa (...), salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa.”

O Código Civil, por sua vez, dispõe:

“Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica.”

“Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, à integridade física, moral e intelectual.”

A doutrina médica e os princípios da bioética reconhecem que o paciente tem o direito de recusar tratamento, mesmo em situações de risco de vida, desde que esteja consciente e plenamente informado. O princípio da autonomia impõe ao profissional de saúde o dever de respeitar tal decisão, ainda que dela discorde.

Nesse sentido, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“É assegurado ao paciente adulto, lúcido e consciente, o direito de recusar tratamento médico, mesmo que indispensável à preservação da vida, por motivo de crença religiosa.” (STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 14/03/2017)

“A transfusão forçada, sem autorização do paciente adulto e consciente, configura violação à dignidade da pessoa humana e à liberdade de crença.” (STJ, HC 268.459/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 11/09/2014)

Ademais, o Conselho Federal de Medicina (CFM) já emitiu pareceres no mesmo sentido (Parecer CFM nº 27/2012), orientando os médicos a respeitarem a recusa informada do paciente maior e capaz, exceto em casos de incapacidade, urgência e ausência de diretivas antecipadas.

III – DA TUTELA DE URGÊNCIA

Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, requer-se a concessão de tutela provisória de urgência, diante do:

- Fumus boni iuris: amparado no direito constitucional à liberdade de crença e à autodeterminação do paciente;
- Periculum in mora: consistente na iminência de submeter-se a intervenção médica forçada que contraria sua convicção, com risco de danos morais irreparáveis.

Requer-se, portanto, a imediata proibição de realização de transfusão de sangue no(a) autor(a) sem sua autorização expressa, devendo a equipe médica respeitar sua vontade e buscar alternativas terapêuticas compatíveis com sua crença.

IV – DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer-se:

1. O deferimento da tutela de urgência, para determinar à instituição requerida e a seus profissionais que se abstenham de realizar transfusão de sangue no(a) autor(a), sem sua autorização expressa;
2. A citação da parte ré para apresentar resposta no prazo legal;
3. Ao final, que seja julgada procedente a presente ação, com o reconhecimento do direito do(a) autor(a) de recusar a transfusão de sangue por motivo de crença religiosa, vedando-se qualquer intervenção médica compulsória nesse sentido;
4. A condenação da parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, se houver resistência.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, especialmente prova documental e testemunhal.

Dá-se à causa o valor de R\$ [●].

Termos em que,
Pede deferimento.

[Local], [Data].

[Nome do Advogado]
OAB/[UF] [número]